

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1715/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาง สุพัตร โต คณิต ชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334

จำเลยเอาตัวเป็นของผู้เสียหายไปเพื่อให้ผู้เสียหายและภริยาผู้เสียหายไปติดต่อ
ชำระหนี้ที่ค้างต่อกัน จึงไม่เป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยทุจริต หรือเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นกรณีไม่ต้องด้วย
ป.อ. มาตรา 334 จำเลยจึงไม่มีความผิด.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ
และริบรณณ์ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 334 ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ ให้จำคุกจำเลย 2 ปี คำขอให้รับ

รายนต์ของกลางให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยกับนายธงชัย ผู้เสียหาย และนางเครือวัลย์ ภริยาผู้เสียหายติดต่อกันมานานประมาณ 10 ปี แล้ว โดยผู้เสียหายและภริยารับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูปส่งให้แก่จำเลย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา จำเลยขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ป-0347 เชียงใหม่ เข้าไปในบริเวณบ้านผู้เสียหาย ถามหาผู้เสียหายและภริยาจาก เด็กชายก้องเกียรติบุตรผู้เสียหาย เด็กชายก้องเกียรติตอบว่าไม่ทราบว่าผู้เสียหาย และภริยาผู้เสียหายไปไหน จำเลยจึงบอกเด็กชายก้องเกียรติว่า ผู้เสียหายและภริยาผู้เสียหายเป็นหนี้จำเลยอยู่ จำเลยจะเอาตัวเงินไปก่อน อย่าคิดอะไรมาก เมื่อผู้เสียหาย และภริยาผู้เสียหายกลับมาให้ไปพบจำเลยด้วย แล้วจำเลยก็ยกตัวเงินบรรทุกรถยนต์กระบะของจำเลยออกไป ประมาณ 16 นาฬิกา ผู้เสียหายและภริยาผู้เสียหายกลับมา เด็กชายก้องเกียรติเล่าเรื่องให้คนทั้งสองฟังผู้เสียหายจึงไปแจ้งความว่า จำเลยลักตัวเงิน คิดคงมีปัญหาว่່าจำเลยได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องโจทก์หรือไม่ โจทก์นำสืบได้ความดังกล่าว จำเลยนำสืบว่า ภริยาผู้เสียหายเป็นหนี้จำเลยจำนวน 20,000 บาท ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมาย ล.2 จำเลยได้โทรศัพท์ ทวงถาม เมื่อภริยาผู้เสียหายได้ยินเสียงจำเลย ก็รีบวางหูโทรศัพท์ กอปรกับทราบจากบุคคลอื่นว่าภริยาผู้เสียหายมีหนี้สินมากธนาคารจะยึดบ้าน ผู้เสียหายและภริยาผู้เสียหายจะหลบหนีจึงติดตามไปที่บ้านผู้เสียหาย พบนายสุทัศน์ วรรณก้อน บอกว่า มาทวงหนี้จากผู้เสียหายเช่นกัน ได้ตรวจบ้านผู้เสียหายแล้วปรากฏว่าทรัพย์สินเช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่นวีดีโอเทป และของมีค่าอื่น ๆ ที่เคยมีหายไปหมด จึงบอกเด็กชายก้องเกียรติว่าจะยกตัวเงินไปเมื่อผู้เสียหายและภริยาผู้เสียหายกลับมาขอให้ติดต่อกับจำเลยที่จำเลยเอาตัวเงินไปไม่ได้คิดเอาไปหักหนี้ เพียงแต่ต้องการให้ผู้เสียหายและ

ภริยาผู้เสียหายไปติดต่อชำระหนี้ตามที่จำเลยนำสืบนี้โจทก์ไม่มีพยานมาหักล้าง ทั้ง
ปรากฏหลักฐานแจ้งชัดว่าภริยาผู้เสียหายเป็นหนี้จำเลยตามสำเนาภาพถ่ายเช็ค
เอกสารหมายเลข 2 ซึ่งผู้เสียหายได้เบิกความยอมรับว่า ภริยาผู้เสียหายเป็นผู้ออกเช็ค
ดังกล่าวไว้ด้วย รูปคดีจึงฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยเอาตัวเงินของผู้เสียหายไปเพื่อให้ผู้
เสียหายและภริยาผู้เสียหายไปติดต่อชำระหนี้ที่ค้างต่อกัน การกระทำของจำเลยจึง
มิได้เป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยทุจริต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 334 จำเลยจึงไม่มีความผิด..."

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ